

Sentencia N° 27198**Recurso de Referendum contra la Resolución 308/13 de la Junta Departamental de Rocha.**

Fuente del Texto: CORTE ELECTORAL

[Ver Original](#)

Montevideo, 11 de marzo de 2014.

SENTENCIA N° 27198:

VISTOS estos antecedentes referidos a la interposición de un recurso de referéndum contra la Resolución N° 308/13 de 19 de noviembre de 2013 de la Junta Departamental de Rocha promulgada por Resolución del Intendente Departamental del citado departamento y publicada en el Diario Oficial de 9 de diciembre siguiente. RESULTANDO:

I.- Que con fecha 20 de enero de 2014 el Intendente Departamental de Rocha, Sr. Artigas A. Barrios Fernández, remitió al Presidente de la Junta Electoral de Rocha, Sr. Marcos Riveros, tres paquetes conteniendo las firmas vinculadas a la mencionada movilización así como un acta de comprobación de la Escribana de dicha Intendencia, Sra. Rosario Puñales Osano.

II.- Que en el documento que viene de decirse se asentaron las siguientes constancias: 1°) El integrante de la "Comisión Pro Referéndum contra la Resolución de la Junta Departamental de Rocha N° 308/2013 de 19 de noviembre de 2013", Sr. Julián Celestino Larrosa Martínez, acompañado de las personas que se individualizan en el documento en examen, entregaron al Intendente Departamental y al Secretario General de la Intendencia de mención, el ya nombrado Sr. Artigas Barrios y el Profesor Sr. Darcy de los Santos, respectivamente, 2137 (dos mil ciento treinta y siete) papeletas suscritas por "ciudadanos" del Chuy; 816 (ochocientos dieciséis) del resto del departamento y 867 (ochocientos sesenta y siete) conteniendo firmas de personas que visitan el departamento de Rocha. 2°) Dichas papeletas contenidas en tres paquetes debidamente cerrados fueron recibidas y depositadas. 3°) Con posterioridad a su lectura suscribieron el acta los interesados así como los nombrados Intendentes y Secretario General, siendo el documento sellado, signado y firmado por la citada escribana.

III.- Que se acompañó fotocopia de la página del Diario Oficial de 9 de diciembre de 2013 conteniendo tanto la Resolución, objeto del pretendido referéndum, así como la dictada por la Intendencia Departamental

de Rocha promulgándola.

IV.- Que los antecedentes reseñados se remitieron a la Junta Electoral de Rocha, la que con fecha 28 de enero pasado dispuso elevarlos a la Corte Electoral a sus efectos, la que una vez recibidos dispuso -el 5 de febrero último-- el cierre ficto del padrón correspondiente al citado departamento, comunicándose a la Oficina Nacional Electoral, pasándose ulteriormente el expediente a la Comisión de Asuntos Electorales para el informe de estilo y/o redacción del proyecto de sentencia que pudiere corresponder.

V.- Que con fecha 18 de febrero de 2014 la Jefatura del Registro Electoral informó a la Dirección de la Oficina Electoral que se numeraron un total de 3.899 (tres mil ochocientos noventa y nueve) "adhesiones" así como que de su estudio resultó, que de la localidad del Chuy (serie EFB) 1.749 (mil setecientos cuarenta y nueve) firmas coinciden con los rasgos de las que figuran en la hoja electoral correspondiente; 292 (doscientas noventa y dos) firmas no coinciden con dichos rasgos; que del resto del departamento de Rocha, 771 (setecientos setenta y uno) firmas coinciden con los rasgos con los que figuran en la hoja electoral respectiva y 172 (ciento setenta y dos) no coinciden. Asimismo que 324 (trescientos veinticuatro) "adhesiones" pertenecen a otros departamentos; que en 584 (quinientos ochenta y cuatro) no figura serie y número de credencial cívica. Igualmente que 3 (tres) firmas corresponden a excluidos no votantes, que 1 (una) está cancelada, 1 (una) se relaciona a un menor especial y en otras 2 (dos) se asentó la leyenda "no sabe firmar". Por último, se establece la cantidad de inscripciones vigentes y hábiles en la serie EFB y en el departamento de Rocha, respectivamente, a la fecha del referido cierre (31 de enero pasado), a saber: 9.755 (nueve mil setecientos cincuenta y cinco) y 60.207 (sesenta mil doscientos siete).

CONSIDERANDO:

I.- Que en Sentencia N° 27.193 de 23 de octubre de 2013 (antecedente relevante a efectos de la redacción de esta Providencia, algunos de cuyos Considerandos se reproducen textualmente o casi textualmente) la Corporación analizó su competencia y la jurisprudencia sobre el particular afirmando que no obstante haber considerado en forma reiterada que el instituto de referéndum departamental (también el de iniciativa de igual naturaleza) no eran de aplicación, asumió competencia para resolver de acuerdo al tracto procedimental dado por los Gobiernos Departamentales y/o Juntas Electorales, en su caso, a los procedimientos de igual etiología que la que da mérito a este fallo. "Así, por ejemplo, algunas veces entendió en la cuestión planteada en mérito a que un Intendente (en el caso que se refiere, el del departamento de Flores) desestimó una pretensión deducida por el 15 % de inscriptos residentes en dicho departamento, promoviendo por vía de un referéndum dejar sin efecto determinados artículos de un decreto dictado por la Junta Departamental correspondiente, sobre incrementos a la

contribución inmobiliaria, algunas tasas y valores de patentes mínimas de rodados. En dicha situación el referido Intendente entendió que el procedimiento no se ajustaba a derecho y resolvió en consecuencia. Por su parte los promotores recurrieron dicha resolución y ratificada, devinieron los antecedentes a la Corte Electoral para fallar en el asunto (Sentencia N° 24.369 de 6 de julio de 1988). Otras veces, en relación a una iniciativa departamental referida al dictado de una ordenanza sobre el uso del casco para conductores de vehículo de dos ruedas, sin que mediara pronunciamiento ni de la Junta Departamental ni del Intendente y remitidos los legajos conteniendo las papeletas y firmas presentadas a la Junta Electoral de Colonia, ésta consultó a la Corporación quedando expedito el dictado de la condigna providencia (Sentencia N° 26.927 de 20 de diciembre de 2006). Por último, en otra ocasión, remitidas derechamente a la Junta Electoral y posteriormente a esta Corporación las firmas recogidas en las papeletas correspondientes para un referéndum departamental (en el departamento de Cerro Largo y también referido al uso del casco protector para conductores de motocicletas y similares) y sin intervención de clase alguna de su Gobierno Departamental, esta Corte Electoral terminó entendiendo en el asunto dictando la Sentencia N° 26.926, de 20 de diciembre de 2006." (Considerando I de la ya citada Sentencia N° 27.193).

II.- Que en el caso en análisis, presentadas las "adhesiones" conteniendo las firmas correspondientes ante la Intendencia Departamental de Rocha, entregadas las mismas a la Junta Electoral del mismo departamento y posteriormente elevadas a la Corporación sin pronunciamiento de clase alguna por parte de dicho organismo electoral subordinado, no puede sino concluirse que la remisión de todos los antecedentes se formalizó en el marco de la superintendencia consultiva que esta Corte Electoral ejerce sobre los órganos electorales al tenor de lo dispuesto por el artículo 322, literal "B" de la Constitución de la República.

III.- Que conforme a lo expuesto y a la circunstancia que las "adhesiones" conteniendo las firmas del caso obran en poder de esta Corporación no puede sino concluirse que ha quedado expedito el análisis de la procedencia o improcedencia del referéndum en cuestión.

IV.- Que por razones de congruencia (relación lógica entre el objeto de la movilización promovida y el fallo a recaer) cabe consignar, que los firmantes -fundando su derecho en los artículos 304 de la Constitución de la República y 74 de la Ley N° 9.515 de 28 de octubre de 1935- interponen el recurso de referéndum contra la Resolución N° 308/13 de la Junta Departamental de Rocha de 3 de diciembre de 2013. Dicha Resolución dispone "el flechado de la Avda. Brasil de la ciudad del Chuy de oeste a este, en el tramo comprendido desde la intersección de la calle Río Olimar hasta el cruce con la Ruta Nacional N° 9."

V) Que la postura histórica de la Corte Electoral ha sido, fundamentalmente, la de considerar que la normativa legal establecida para

el referéndum departamental (también para la iniciativa en el mismo ámbito) por la denominada ley orgánica municipal del año 1935 (Ley N° 9.515) ha sido derogada por la reforma constitucional de 1952 (los artículos 304 y 305 de la actual Constitución mantienen los mismos números e idéntico contenido que los de la citada reforma). En efecto, según dicha postura debe repararse que el artículo 304 (tanto de la Constitución de 1952 como la de 1967, según se dijo) refiere a que la ley "reglamentará el referéndum como recurso" y que también podrá la ley instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental."

VI.- Que no obstante el valor dialéctico y jurisprudencial de dichos argumentos la Corporación con su actual integración y por mayoría ha entendido recientemente (en Sentencia N° 27.193, de 23 de octubre de 2013) que los institutos del referéndum e iniciativa departamentales tienen plena vigencia porque: A) El tiempo verbal empleado por la norma constitucional es irrelevante. B) Jurídicamente es admisible que preceptos anteriores al texto constitucional lo reglamenten (en el caso los artículos 74 a 79 de la Ley N° 9.515) manteniendo aquellas su fuerza y vigor por aplicación del artículo 329 de la Carta ("Decláranse en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución ni a las leyes que expida el Poder Legislativo"). Es decir, el referido artículo -del mayor valor normativo- establece la compatibilidad entre las leyes anteriores con las supervinientes normas constitucionales a condición de que aquellas no se opongan directa o indirectamente a éstas, así como que "la sanción de una disposición constitucional no puede afectar la vigencia de una ley anterior, salvo que haya oposición o disposición expresa que imponga la derogación." (Risso Ferrand, "Derecho Constitucional", Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2006, 2ª edición, pág. 164; el destacado no figura en el texto transcripto). Por lo demás, la utilización de la expresión "decláranse" del anteriormente referido artículo de la Constitución, según el citado doctrinario, confirma la conclusión anterior: se declara algo que ya existe (ibídem). Asimismo, se ha sostenido por connotados ex integrantes de la Corte Electoral que el artículo 304 de la Carta está reglamentado por los artículos 74 a 77 de la Ley N° 9515 así como que se ha dicho con acierto que "pretender que cada vez que se sanciona un nuevo cuerpo constitucional deban dictarse nuevamente las normas reglamentarias de los institutos que aquel consagra, aun cuando las existentes no colidan con sus preceptos o normas programáticas, importa a poco que se indague, la consagración de un principio de verdadera inseguridad, que al decir de Beltrán desencadenaría "el caos jurídico en los más diversos e insospechados campos" (Roucco, Graciela, "El referéndum contra los decretos departamentales...", pág. 73, citado en discordia de los ex Ministros de esta Corporación, Dres. Darwin Machado y Ariel de la Sierra y Sr. Luis A. Nuñez Connio asentada en las

actas correspondientes al dictado de la Sentencia N° 25.942, de 31 de julio de 1996). C) El método de interpretación de las disposiciones constitucionales y legales y su vinculación con el resto del ordenamiento jurídico debe agotar el análisis textual y de inter-relación de sus normas concebidas como una unidad sistemática. Los antecedentes como de los que se ha valido la Corporación en los fallos relacionados anteriormente, y en otros no citados (historia de la sanción del proyecto constitucional de 1951 en lo que respecta a la disposición que a la sazón diera lugar al actual artículo 304 de la Constitución de la República) deben ser tomados en cuenta -únicamente-- cuando ese análisis no es suficiente para resolver la cuestión, que no es el caso en examen. D) Por último, sabido es que las limitaciones a los derechos son de interpretación estricta, por lo que en caso de duda es pertinente concluir acerca de la existencia de tales derechos (promoción de la iniciativa y/o referéndum departamentales). Por último, es dable consignar que prestigiosa doctrina nacional -con los referidos argumentos y/u otros ha sostenido la vigencia de ambos institutos (v.gr., los ya citados autores y Korzeniak, José, "Primer curso de derecho público...", Montevideo, FCU, 2001, pág. 435).

VII.- Que en suma, la posición que emerge del último antecedente jurisprudencial, varias veces citado, supone la vigencia del instituto del referéndum departamental legalmente disciplinado a condición de que no contradiga el texto constitucional.

VIII.- Que consecuentemente, cabe interrogarse si existe o no contradicción. La respuesta a esta pregunta fluye sin ninguna hesitación o resistencia: dicho recurso procede solo contra los decretos de las Juntas Departamentales como lo establece la Constitución de la República en el artículo 304 ("La ley...reglamentará el referéndum como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales) y no contra las resoluciones del mismo citado órgano, como lo establece el artículo 74 de la Ley N° 9.515 y se pretende por los interesados. Y ello por elementales razones de hermenéutica. En efecto, la coherencia y unidad del orden jurídico resulta de la validez de la norma jerárquicamente superior (Constitución) respecto a las leyes que las reglamentan (Ley N° 9.515).

IX.- Que es del caso consignar que el objeto del recurso de referéndum en la especie, es claramente una resolución y no un decreto. Y ellos no pueden ni deben confundirse. En efecto, los decretos son los actos legislativos a nivel departamental que tienen fuerza de ley en su jurisdicción según lo establece el artículo 260 de la Constitución de la República, esto es, son actos regla a nivel departamental. En cambio, las resoluciones son actos administrativos de carácter particular y concreto (v. gr. la determinación del flechado de una calle como en el caso en análisis) a diferencia de los decretos que son generales y abstractos (cfe. Correa Freitas, Ruben. "Estudios de Derecho Público", Montevideo, UDE/2013/ pág. 362).

X.- Que por último y sin perjuicio del desarrollo que precede se señala que aunque la movilización hubiere tenido por objeto un decreto y no una resolución de la Junta Departamental de Rocha, el procedimiento debió entablarse por un quinto de los ciudadanos inscriptos (artículo 74 de la Ley N° 9.515), es decir, por 12.041 (doce mil cuarenta y una) "adhesiones", no alcanzando todas las firmas presentadas, 3.899 (tres mil ochocientos noventa y nueve) aún en el supuesto que la totalidad de ellas se correspondiera con igual número de inscripciones cívicas vigentes y hábiles.

Por lo expuesto y en atención a las normas citadas

LA CORTE ELECTORAL FALLA:

No hacer lugar al recurso de referéndum departamental impetrado.

Notifíquese a la Junta Electoral de Rocha quien comunicará la presente Sentencia al Sr. Intendente Departamental del citado departamento y a los interesados.

Dr. Ronald Herbert, Presidente; Dr. Wilfredo Penco, Vicepresidente; Dr. Washington Salvo, Ministro; Dr. Gustavo Silveira, Ministro; Sr. Walter Pesqueira, Ministro; Sr. Pablo Klappenbach, Ministro; Sra. Sandra Etcheverry, Ministra; Dr. Alberto Brause, Ministro (parcialmente discorde); Dr. Gabriel Courtoisie, Secretario Letrado.

[Ayuda](#)